LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
KHU VỰC PHÍA NAM

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư **Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút**

Câu 1 ***(Phần chung cho tất cả các thí sinh)*** **(6 điểm):**

Huỳnh Quang V làm nghề tài xế lái xe chở nước đá cây cho các đại lý, cửa hàng trong đó có cửa hàng của ông H. Biết V hàng ngày vẫn chở nước đá bằng xe cũ, ông H đã bàn với V là: ông H sẽ mua một xe tốt hơn để V về lái xe chở nước đá cho ông H, với điều kiện mỗi ngày V chở cho ông H khoảng 70 – 80 cây nước đá không lấy tiền lời. Ngoài định mức trên, V được quyền sử dụng xe chở nước đá cho các mối khác để lấy tiền, đồng thời V tự chịu trách nhiệm tu bổ, sửa chữa khi xe hư hỏng và chi phí xăng dầu.

Sau khi thống nhất, ngày 03/5/2008 ông H mua của bà L một chiếc xe ô tô hiệu Huyndai, biển số 54M 48xx với giá 41.000.000 đồng (bốn mươi mốt triệu đồng) về giao cho V sử dụng. Trong quá trình mua nước đá về bỏ mối, V còn nợ ông T (chủ hãng nước đá) 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Do ông T đòi nợ nhiều lần, V không có tiền trả nên V đã bán chiếc xe nêu trên cho ông T để cấn trừ số nợ nói trên rồi bỏ trốn.

Ngày 18/6/2012, ông H làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt xe của V với cơ quan công an quận X. Ngày 20/8/2012, Cơ quan điều tra Công an quận X khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Quang V về "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 điều 140 Bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Quang V 03 tháng tính từ ngày bắt giam.

1. Anh/Chị có ý kiến gì đối với hoạt động tố tụng của Cơ quan Công an quận X đối với Huỳnh Quang V?

2. Nếu được ông H yêu cầu tham gia từ giai đoạn điều tra, để bảo vệ quyền lợi cho ông H, Anh/Chị sẽ kiến nghị những vấn đề gì với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát quận X?

3. Tình huống bổ sung: Trong giai đoạn điều tra, ông T thừa nhận việc mua xe đó là sai. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông T phủ nhận lời khai tại Cơ quan điều tra, cho rằng việc cấn trừ nợ giữa ông và V là đúng.

Nếu là luật sư bảo vệ quyền lợi của ông H tại phiên tòa, Anh/Chị xử lý tình huống này như thế nào ?